

1500244-82.2019.8.26.0390

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Magistrado: GABRIEL ALBIERI

Comarca: Nova Granada

Foro: Foro de Nova Granada

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 12/07/2022

... - Procedimento Ordinário - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADENILZA BENTO

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GABRIEL ALBIERI

Vistos.

ADENILZA BENTO foi denunciada e está sendo processada como incurso no artigo 33, 'caput', c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 02 de março de 2019, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Nova Granada

Foro de Nova Granada

Vara Única

Av. Dr. Hildeberto de Albuquerque Ferreira, 1001, . - Centro

CEP: 15440-000 - Nova Granada - SP

Telefone: (17) 2186-5958 - E-mail: novagranada@tjsp.jus.br

1500244-82.2019.8.26.0390 - p.

SENTENÇA

Processo nº:

1500244-82.2019.8.26.0390

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADENILZA BENTO

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GABRIEL ALBIERI

Vistos.

ADENILZA BENTO foi denunciada e está sendo processada como incurso no artigo 33, 'caput', c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 02 de março de 2019, por volta das 10:00 horas, na Rodovia Federal Transbrasiliana, BR-153, no Centro de Detenção Provisória de Icém, Zona Rural, na cidade de Icém, nesta comarca de Nova Granada, transportava e trazia consigo, para fins de tráfico, 04

(quatro) porções de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como 'maconha', com peso líquido de 16,35g (dezesesseis gramas e trinta e cinco miligramas), conforme o auto de exibição e apreensão de fls. 05, laudo de constatação prévia de fls. 08 e laudo químico-toxicológico de fls.12/13, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme as circunstâncias narradas na denúncia. Oferecida a denúncia com pedido de decretação de prisão preventiva (fls. 19/22). Decisão de fls. 23 determinou a redistribuição do feito ao Juízo Comum. Recebida a denúncia e indeferido o pedido de prisão preventiva da ré (fls. 35). Decisão de fls. 65 suspendeu o processo e o decurso do prazo prescricional. A ré foi citada por edital (fls. 70/71 e 77/78). A ré foi pessoalmente citada (fls. 187/188) e nomeada defensora (fls. 192). Decisão de fls. 194 revogou a suspensão do feito e do decurso do prazo prescricional. A defesa apresentou resposta a acusação (fls. 195/196). O pedido de absolvição sumária foi indeferido e designada audiência virtual de instrução, debates e julgamento (fls. 207/208). Manifestação da defesa (fls. 230). Redesignada a audiência virtual de instrução, debates e julgamento (fls. 253). Encerrada a instrução, em alegações finais orais, as partes fizeram suas postulações. É o relatório. Fundamento e decido. A ação penal é procedente.

A materialidade restou comprovada pelos boletins de ocorrência de autoria conhecida (fls. 01/02 e 03/04), auto de exibição e apreensão (fls. 05), laudo de exame químico-toxicológico (fls.12/13) e pelas demais provas colhidas no inquérito e em juízo, sob o crivo do contraditório.

Importante consignar que a comprovação da natureza entorpecente da substância apreendida, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada pelo perito criminal, o que ocorreu in casu.

Do mesmo modo, a autoria da prática delitiva restou incontestada em relação à ré.

Eis um resumo dos depoimentos colhidos em juízo.

Leandro Perpétuo Terradas Sifontes, agente penitenciário, disse que na data dos fatos estava fazendo vistoria no 'jumbo' da ré. Ao realizar o procedimento de praxe, notou que a acusada trazia dentro de um dos maços de cigarro, que a ré levaria para seu filho, uma substância esverdeada aparentando ser 'maconha'. O maço estava bem fechado e bem lacrado. Conversou com a ré, que durante toda a abordagem permaneceu na sua frente. A ré ficou amedrontada e assustada pelo policial ter encontrado o entorpecente. Ela lhe disse que comprou o maço de cigarro de um ambulante e que sua filha havia ajeitado todos os pertences da sacola que iria levar para o C.D.P. Não se recorda da Ré fazendo outras visitas ao filho.

Em seu interrogatório, Adenilza Bento confessou os fatos. Disse que tinha conhecimento acerca da maconha dentro do maço de cigarro e ia entregá-lo para seu filho, dentro da penitenciária. Narrou que foi ela a responsável em colocar a droga no maço de cigarro. Fez tudo isso por conta de um momento de desespero.

Para formar a autoria do crime, a confissão da acusada alia-se ao depoimento prestado pelo agente que foi responsável por apreender a substância entorpecente, o qual afirma de forma categórica que o 'jumbo' era da ré.

Deste modo, é necessário valorizar tal depoimento pelo fato de que são agentes públicos que agem no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, calcados na boa-fé presumida, e, assim, são merecedores de toda a confiança, equiparados por qualquer indivíduo do corpo social há de merecer, até que o conjunto probatório confirme em contrário, inexistentes, outrossim, no caso em testilha.

No caso em apreço, também nada há nos autos a indicar desvio funcional que comprometesse a idoneidade da testemunha policial.

Neste sentido, não há motivo para excluir-se o depoimento prestado por agente público. Aliás, como servidor público que é, tem na prática dos atos funcionais a presunção de veracidade, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, como assinala HELY LOPES MEIRELLES (Direito Administrativo Brasileiro Ed. Malheiros 1995). Nesse diapasão, há posicionamento do Supremo Tribunal Federal: "É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações"- STF HC 87.662/PE rel. Min. Carlos Ayres Britto J. 05/09/2006. O Superior Tribunal de Justiça segue a mesma linha: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO.NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTO CONCRETO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DESPROPORÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. CONCLUSÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DE DROGA. VALORAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. REGIME FECHADO.CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. Precedente. 2. Concluindo a instância ordinária, soberana na análise das circunstâncias fáticas da causa, que a acusada praticou tráfico de drogas, porquanto foi vista entregando a sacola com maconha e cocaína ao corréu preso em flagrante, o alcance de entendimento diverso implica no revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 3. Na linha do entendimento esposado por reiterados precedentes deste Tribunal, é permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena-base a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Precedentes. 4. Não caracteriza bis in idem a utilização das circunstâncias da quantidade ou natureza da droga na primeira e terceira fases da dosimetria da pena, nos casos em que a instância ordinária tenha fundamentado a negativa da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em outras circunstâncias concretas, sendo imprópria a via do habeas corpus à revisão do entendimento. 5. Estabelecidas as penas acima de 5 anos de reclusão e havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabível a aplicação do regime inicial fechado, imediatamente mais grave que o correspondente ao quantum da sanção aplicada, nos exatos termos do art. 33, § 2º, a, e § 3º, do CP. 6. Ordem denegada. (HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018) - grifou-se. Diferente não é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: Apelação - Furto qualificado tentado - Condenação -Recurso da defesa - Pedido de absolvição por falta de provas e pela incidência do princípio da insignificância - Não acolhimento - Materialidade e autoria comprovadas - Prova oral harmônica e coesa - Palavra da vítima goza de especial relevância nos crimes patrimoniais, normalmente praticados na clandestinidade - Depoimento policial constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade - Qualificadora do rompimento de obstáculo comprovada pelas declarações da vítima e, especialmente, pelo laudo pericial - Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância - Ausência de previsão legal - Afronta ao direito fundamental de propriedade - Cabimento do "furto privilegiado", desde que preenchidos os requisitos legais - Pleito de redução da fração de aumento empregada em virtude da agravante da reincidência (de 1/3 para 1/6) - Descabimento - Reincidência específica autoriza incremento maior que 1/6 - Requerimento de aplicação da fração máxima de diminuição cabível pela tentativa (2/3) - Inviabilidade - "Iter criminis"

percorrido pelo agente - Proximidade da consumação - Pedidos de modificação do regime inicial semiaberto para o aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Impossibilidade - Reincidência específica - Recurso não provido - Erro material da sentença - Promovida a correção da capitulação jurídica do fato - (TJSP; Apelação Criminal 0006797-66.2015.8.26.0066; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Barretos - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/02/2021; Data de Registro: 12/02/2021) (grifos acrescidos).

Com efeito, vislumbra-se que a ré transportou cigarros de 'maconha' para o interior da unidade prisional e o beneficiário seria seu filho que está preso no CDP de Icém/SP.

Logo, do conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se a perfeita adequação do fato à norma penal incriminadora, estando preenchidos os elementos caracterizadores do tipo descrito no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006, na modalidade "transportar". Importante pontuar que, para a caracterização do crime, pouco importa o objetivo de lucro da Ré.

Diante do contexto no qual os fatos se deram, vislumbra-se que a denunciada agiu com dolo (consciência e vontade de realizar o transporte da droga), até mesmo porque confirmou que sabia que estava transportando o entorpecente. Por isso, a sua conduta se subsume perfeitamente àquela tipificada no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/2006.

Com relação ao inciso III do artigo 40 da Lei nº 11.343/2006, restou apurado que a droga foi apreendida nas dependências do CDP de Icém/SP. Nesse sentido: "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATOS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (...). 3. O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento consolidado de que, para a incidência da majorante prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/2006, é suficiente que o tráfico de drogas tenha sido praticado nas imediações dos locais especialmente protegidos pela norma, sendo desnecessário que a mercancia tenha como alvo os frequentadores destes estabelecimentos. (...)" (AgRg no HC 576.920/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020; AgRg no REsp 1873170/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/06/2020, DJe 04/08/2020).

À vista de todos esses elementos, conclui-se que a ré, com consciência e vontade, isto é, agindo dolosamente, praticou o fato descrito na denúncia, conduta esta que se amolda formal e materialmente ao tipo do art. 33, 'caput', c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Passo à fixação da pena nos termos dos art. 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/06.

Respeitado o sistema trifásico, na primeira fase, as circunstâncias judiciais são favoráveis à ré, que é primária e ostenta bons antecedentes. Sendo assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ficando 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não existem agravantes e, apesar da confissão da Ré, impossível diminuir a pena além do patamar mínimo já fixado.

Deve incidir, também, a causa de aumento de pena prevista por se tratar de tráfico nas dependências de estabelecimento prisional (inciso III do art. 40 da Lei nº 11.343/06). Assim, majoro a pena em 1/6 (um sexto), ficando em 5 anos e 10 meses de

reclusão. Na terceira fase, a ré faz jus à causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Tendo em vista que é primária e inexistem informações de que integra organização criminosa, reduzo em 2/3 (dois terços) a pena, ficando definitivamente em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 dias de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Fixo cada dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do salário mínimo vigente na data dos fatos, devidamente atualizado.

Impede salientar que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que são inconstitucionais as previsões da Lei 11.343/06 que impõem a adoção obrigatória do regime inicial fechado e a vedação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, devendo serem observadas as regras do Código Penal quanto ao ponto. Assim, nos termos dos art. 33, §§2º e 3º do Código Penal, e levando em consideração a quantidade de pena e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo diploma legal, fixo o regime ABERTO para o início do cumprimento da pena.

Considerando, entretanto, que a Ré preenche os requisitos do art. 44, I a III, do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (art. 44, § 2º, do CP), aplicando a prestação de serviços à comunidade, na razão de tempo prevista no art. 46, § 3º, do CP), e a prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo a ser pago a entidade pública ou privada com destinação social (art. 45, § 1º, do CP). Incabível a sua suspensão condicional, diante da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 77, III).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva veiculada na denúncia para CONDENAR a ré ADENILZA BENTO, nascida aos 19/04/1970, filha de Agostinho Bento e de Maria do Carmo Guimarães Bento, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, na unidade mínima, por infração ao artigo 33, 'caput', c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006. Substituo a pena corporal por duas restritivas de direito consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da pena aplicada e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo.

CONDENO a sentenciada ao pagamento das custas processuais (CPP, art. 804).

Conforme a determinação do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, DEIXO DE DECRETAR a prisão preventiva da ré por entender ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

DEIXO DE ARBITRAR o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, previsto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, diante da ausência de pedido expresso acerca do montante a ser ressarcido, bem como, por consequência, da ausência de contraditório acerca da matéria.

Deixo de aplicar detração, uma vez que a ré não cumpriu pena cautelar neste processo.

Expeça-se certidão de honorários da defensora nomeada da ré (fls. 192).

DETERMINO a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas (art. 72, da Lei nº. 11.343/2006), caso a providência já não tenha sido adotada.

Oficie-se ao INI, ao IIRGD, à VEC e ao TRE (art. 398, II, das NSCGJ).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Nova Granada, 12 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA